

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 12a. Vara Civil da Capital.

Marinette Guimarães, brasileira, funcionária pública federal e industrial, CIC. 021123888, residente à rua Baía, 88, no bairro de Higienópolis, em São Paulo, autora nos autos de AÇÃO EXECUTIVA, que move contra Gilberto Monteiro Pordeus, Proc. 3.653/73, em tramitação por êsse R. Juízo e Cartório do 12º Ofício, respeitosamente, nos termos do art. 593 do Cod. de Proc. Civil, vem propôr a presente AÇÃO POR FRAUDE À EXECUÇÃO, contra Gilberto Monteiro Pordeus e sua mulher, brasileiros, casados, do comércio, residentes à rua Loefgren, 1.235, casa 2, na Vila Mariana, nesta Capital, Ivo Jorge da Silva, brasileiro, balconista de farmácia, residente à rua Décio, na Vila Mariana, em São Paulo e contra Katsuya Abe, solteiro, industrial, residente à rua Guiapá, 824A, no bairro de Vila Leopoldina, nesta Capital, japonês e maior, requerendo a citação deles, para todos os termos desta, pelas razões de fato e de direito que adiante aduz:

1 - Em fins de janeiro de 1.973, Gilberto Monteiro Pordeus, dizendo-se sócio da firma Frisos Brasil S/A, estabelecida à rua Manoel Antônio da Luz, 131, no bairro de Santo Amaro, nesta Capital, exibindo um masso de duplicatas, emitidas contra a Crysler, Chevrolet e Ford, propôs comprar os imóveis da requerente e de sua irmã Áurea Sílvia Guimarães de Álvares Otero, mediante a transferência mensal de lotes das duplicatas, no teto de cem mil cruzeiros, até o limite de novecentos mil cruzeiros.

2 - Não comerciantes, as vendedoras hesitaram no acolhimento das duplicatas, aceitando, contudo, letras de Enio Azevedo Santos. Firmou-se, em decorrência, o contrato de com -